

1500433-94.2022.8.26.0571

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2079314/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23786922 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 723/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2079314 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500433-94.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2079314/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23786922 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 723/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2079314 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP

Data da Audiência:

06/05/2022

Réu Preso

Aos 06 de maio de 2022, às 15 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, acompanhado da Defensora, Dra. Kátia Laís Fernandes, e o Réu KAUÃ VITOR AIRES CORDEIRO, acompanhado da Defensora, Dra. Juliana Pomaroli de Oliveira; bem como as testemunhas arroladas Josué Correa Furtado (PM), Otniel Barta da Silva (PM) e João Victor Silva Muniz. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº

284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu Thiago foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. A defesa de Kauã informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Conforme registrado em mídia, durante a oitiva da testemunha João Victor da Silva Muniz, foi constatada a má qualidade do seu sinal de internet, o que inviabilizou a sua oitiva de maneira virtual, sendo, então, determinado pelo Juízo seu deslocamento até o fórum, para que de lá prestasse seu depoimento. Em razão disso, o Ministério Público e a Defesa de Thiago manifestaram desistência em relação à oitiva da referida testemunha, o que foi homologado pelo juízo, motivo pelo qual foi dispensado seu comparecimento ao fórum. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e KAUÃ VITOR AIRES CORDEIRO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343./2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, na noite do dia 22 de março de 2022, por volta das 21h20, na rua João Abrame, nº.281, nesta cidade e comarca de Tatuí, THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e KAUÃ VITOR AIRES CORDEIRO, ambos qualificados nestes autos, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, um aderindo à vontade do outro, de forma livre e consciente, traziam consigo drogas, consistentes em 07 porções de cocaína, com peso bruto de 6,3 gramas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, THIAGO e KAUÃ comercializavam entorpecentes na rua João Abrame e, para tanto, traziam consigo as porções de cocaína acima descritas, individualmente embaladas e prontas para serem entregues a usuários. Na data dos fatos, após recebidas diversas denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas na rua João Abrame, os policiais militares dirigiram-se para lá e, ali chegando, avistaram THIAGO, João Victor e outros indivíduos parados defronte ao imóvel de número 281, bem como KAUÃ dentro de um veículo estacionado na garagem da casa. Na ocasião, os milicianos notaram que KAUÃ demonstrava comportamento suspeito, visto que agia de forma a se ocultar da visão deles, o que motivou a abordagem policial. Com a aproximação dos agentes públicos, KAUÃ se desfez de 02 porções de cocaína que trazia consigo e, ato contínuo, foi revistado. No bolso de sua blusa foi apreendida a quantia de R\$ 290,00, em notas trocadas. Na sequência, THIAGO foi abordado e, em sua carteira, foram localizadas mais 05 porções de cocaína (idênticas àquelas encontradas anteriormente), além da importância de R\$ 74,00, também em notas trocadas. Os demais indivíduos que ali estavam também foram abordados e revistados, porém, nada de ilícito fora localizado com eles. No local, os policiais apreenderam a Honda/CG, placas BZG1J27, pertencente ao denunciado THIAGO veículo que, conforme denúncias anteriores recebidas, era utilizado para o tráfico de drogas. Em solo policial, KAUÃ disse que estava vendendo drogas em virtude de dificuldades financeiras. Por sua vez, THIAGO, que informalmente havia confessado a mercancia ilícita, em sede policial alterou sua versão, alegando ser apenas usuário de drogas. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva quanto a Thiago e concedida liberdade provisória a Kauã às fls.

45/51. Auto de exibição e apreensão às fls. 15/6. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 17/8. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 105/8. Informação sobre o local dos fatos às fls. 109/10. Notificação de Kauã às fls. 101. Notificação de Thiago às fls. 103. Defesa preliminar de Kauã apresentada às fls. 123/4. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Defesa preliminar de Thiago apresentada às fls. 128, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constatam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 05/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 143/5). Citação de Thiago às fls. 162. Citação de Kauã às fls. 158. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Conforme registrado em mídia, durante a oitiva da testemunha João Victor da Silva Muniz, foi constatada a má qualidade do seu sinal de internet, o que inviabilizou a sua oitiva de maneira virtual, sendo, então, determinado seu deslocamento até o fórum, para que de lá prestasse seu depoimento. Em razão disso, o Ministério Público e a Defesa de Thiago manifestaram desistência em relação à oitiva da referida testemunha, o que foi homologado, motivo pelo qual foi dispensado seu comparecimento ao fórum. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 86, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, independente do resultado que se avizinha, superado que restou o momento processual específico para tal finalidade. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico imputado na denúncia a ambos os acusados restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas, a despeito de casual a abordagem, de que estavam eles concursados e o realizando no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. Otniel e Josué, militares que sequer conheciam os réus, patrulhavam naquela região, conhecido ponto de traficância, quando, nas proximidades de uma adega, em torno da qual comumente se desenrola esse comércio ilícito, depararam-se com cinco indivíduos interagindo nos limites de uma residência e, realizada a abordagem, com Kauã, o qual se encontrava no interior de um veículo, apreenderam 02 porções de cocaína e R\$ 290,00, e com Thiago 05 unidades da mesma droga R\$ 74,00, anotado estar a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 105/8 (5,94 gramas líquidos, ao todo). Informalmente, ambos confessaram a finalidade mercantil, imediatamente retratada por Thiago quando tomou conhecimento de que seria preso. Interrogados, Kauã manteve a confissão de solo investigativo, fls. 09, ao passo que Thiago, agora admitindo a custódia de todas as porções que lhe são atribuídas (na delegacia defendeu a posse de 03, apenas - fls. 10), continuou insistindo que se destinavam ao uso próprio, sem que houvesse qualquer relação com Kauã, mesmo porque, fora abordado na adega e trazido para o cenário das demais abordagens, numa residência. Pois bem, a despeito de casual a abordagem, para Kauã, sequer usuário da droga apreendida (o interrogado mencionou fazer uso de maconha), a finalidade mercantil encontra-se incontroversa na confissão, informal perante os agentes da abordagem, formalizada perante o delegado e ratificada sob contraditório, além de também sugerida diante da quantia de numerário apreendido no mesmo contexto, juntamente com as duas unidades de cocaína que trazia consigo, sem contar as demais custodiadas com o comparsa, afinal, eram R\$ 290,00 de origem não esclarecida com alguém que sequer labor lícito comprovou.

Para Thiago, a despeito da sua negativa, melhor sorte não lhe socorre. A abordagem foi casual, repita-se, por parte de militares que sequer o conheciam, todavia, fato é que esse corréu se encontrava no mesmo cenário ao lado do outro traficante confesso, e com número maior de unidades, ainda que também pouco significativa. Além disso, Thiago também trazia numerário (R\$ 74,00) e de pronto confessou

informalmente a traficância. Não bastasse, e isso veio demais sugestivo, perante a autoridade policial Thiago desvirtuou o contexto, dizendo que trazia consigo apenas 03 porções de cocaína, sendo a admissão sob contraditório da custódia das 05 unidades informadas pelos militares uma demonstração no sentido de que tentou, a todo custo, esquivar-se da imputação grave, de tráfico. Derradeiro, a lhe obstar a alternativa pela responsabilização mais leve, conforme bem observado pelo titular da ação penal, a forma de embalagem de todas as porções era idêntica, conforme se acompanha na fotografia inserta no laudo às fls. 107, com a nota de que a tentativa desse réu de desvencilhar-se de Kauã, a quem disse conhecer apenas de vista, sem que houvesse estabelecido contato no dia do flagrante, caiu por terra nas declarações do último, não só porque se reconheceu amigo de infância, bem como porque, acrescentou, encontravam-se juntos no dia aqui versado, acrescento, para o desempenho do tráfico, em concurso de agentes. Incidiram, portanto, os acusados em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob o verbo trazer consigo cocaína para a venda, e para o que não se exige sejam apanhados em ato de efetivo comércio. O fato de se tratarem de usuários, Kauã de droga diversa, não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico praticado por ambos, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Quanto ao réu Thiago. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a traficância era exercida de posse de droga nefasta, cocaína, pese em reduzido número de unidades e pesagem líquida, em concurso de pessoas e, no caso desse réu, mediante utilização de motocicleta própria, tudo a incrementar as possibilidades de atingimento do interesse penalmente tutelado, e por parte de indivíduo que recém iniciara o cumprimento de pena por condenação pretérita na mesma espécie de ilícito (fls. 34), ou seja, propensão irrefreável para o desempenho do tráfico, a ser contida pela pedagogia e quantidade de reprimenda, razões pelas quais, não desconsiderando a reduzida apreensão, elevo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e da reincidência, essa específica, no crime de tráfico de drogas (certidão às fls. 35), razão pela qual, mais uma vez atento ao reduzido vulto da apreensão, elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na reincidência específica, a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente específico que doravante recebe pena que supera sete anos de privação de liberdade, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir

nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Quanto ao réu Kauã. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a traficância era exercida de posse de droga nefasta, cocaína, pese em reduzido número de unidades e pesagem líquida, em concurso de pessoas, a incrementar as possibilidades de atingimento do interesse penalmente tutelado, razões pelas quais elevo em 1/10 a pena, estabelecendo-a em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas fica ela compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 136). Desponta irrefreada, então, a atenuante da confissão, em virtude da qual retorno a pena ao mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva, ainda que de cocaína e mediante concurso, desempenhada por cidadão primário, o qual, respeitadas as ponderações ministeriais, na infância apresentou um único registro, é certo relacionado ao tráfico, porém, culminado com remissão (certidão às fls. 142). Assim sendo, redução no patamar máximo, 2/3, definitivamente estabelecida a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR KAUÃ VITOR AIRES CORDEIRO, por incurso no artigo 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada para esse réu por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana.

Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Fica decretada, igualmente, a perda do veículo apreendido às fls. 16, qual seja, a motocicleta HONDA/CG 160 START, placa BZG1J27, chassi 9C2KC2500NR038319, ano/modelo 2021/2022, pois utilizado para as atividades de traficância, saindo o réu THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, o qual consta como proprietário perante o Detran, cientificado da perda no presente ato. A propósito, evidente que o acusado se utilizou de automóvel próprio para a prática do tráfico, nos termos do art. 92, III, do CP, fica decretada a inabilitação para dirigir veículos, oportunamente oficiando-se ao DETRAN. O réu Kauã poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 45/51, não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então. O réu Thiago não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por reincidente específico que recém iniciara o cumprimento da pena pretérita atinente, agora apanhado num contexto de traficância, com cocaína, em concurso de pessoas e mediante a utilização de motocicleta, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu Thiago manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recursos, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 115). Pela Defesa do acusado Kauã foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque o próprio réu manifestou desinteresse no recurso. Igualmente, o representante do Ministério Público manifestou-se dizendo que não havia interesse em recorrer. A seguir pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal quanto ao réu Kauã e ao Ministério Público e determino a certificação do trânsito em julgado em relação a ele, expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, aliás, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu, beneficiado com a certificação do trânsito em julgado (defesa dativa fls. 114)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA